Prüf- und Verteilungsvermerk Nachtragsmasse

Nordlicht Handels GmbH – Steuerzins 2024

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	20. Oktober 2024
Gegenstand	Nach Aufhebung zugeflossener Erstattungszins

1. Neuer Vorgang

Das Finanzamt Kiel-Süd zahlte am 12. Oktober 2024 einen Erstattungszins von 3.180,00 EUR aus. Der zugrunde liegende Steuerbescheid betrifft die Veranlagungszeiträume 2008 bis 2012. Der Betrag war beim Vollzug der Schlussverteilung weder festgesetzt noch verfügbar.

2. Prüfung

Vor einem Antrag auf Nachtragsverteilung sind Massezugehörigkeit, Bestandskraft des Bescheids, Abzug konkret entstehender Kosten und die fortbestehende Empfängerberechtigung jedes Gläubigers zu prüfen. Eine Nachtragsverteilung darf nicht allein deshalb angenommen werden, weil die Zahlung nach Aufhebung einging. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26. September 2024, IX ZB 5/24, bestätigt für ihren Fall, dass eine Steuererstattung trotz Restschuldbefreiung Gegenstand einer Nachtragsverteilung sein kann; sie ersetzt die konkrete Prüfung der Massezugehörigkeit nicht.

3. Arbeitsrechnung

Rechengröße	Betrag
Zufluss	3.180,00 EUR
Vorerst geschätzte Kosten	0,00 EUR
Vorläufige Teilungsmasse	3.180,00 EUR
Bisherige Forderungsbasis	509.842,00 EUR

Die Arbeitsquote beträgt vor Kosten 0,623722 Prozent. Der Zahlungslauf wird erst nach gerichtlicher Anordnung, aktueller Gläubigerprüfung und namentlicher Freigabe erstellt.